

MULTAS, INFRAÇÕES E RISCOS QUE ENVOLVEM A PRÁTICA IMOBILIÁRIA

CAROLINA PAVÃO

IG: CAROLINAPAVAO
CAROLINA@PAVAOEASSOCIADOS.COM.BR

IMPORTANTE

COMO PROFISSIONAL HABILITADO, VOCÊ POSSUI DEVERES ÉTICOS, PROFISSIONAIS E FISCAIS. O INFRINGIR DAS NORMAS PODEM ENSEJAR POR LEI, ADVERTÊNCIAS, MULTAS, SUSPENSÕES ENTRE OUTRAS PENALIDADES MAIS GRAVES A DEPENDER DA SITUAÇÃO.

IMPORTANTE

PENALIDADES PREVISTAS NA LEI DE CORRETAGEM

- I - advertência verbal;**
- II - censura;**
- III - multa;**
- IV - suspensão da inscrição, até noventa dias;**
- V - cancelamento da inscrição, com apreensão da carteira profissional.**

IMPORTANTE

- [...] § 2º A reincidência na mesma falta determinará a agravação da penalidade.
- § 3º A multa poderá ser acumulada com outra penalidade e, na hipótese de reincidência na mesma falta, aplicar-se-á em dobro.
- § 4º A pena de suspensão será anotada na carteira profissional do Corretor de Imóveis ou responsável pela pessoa jurídica e se este não a apresentar para que seja consignada a penalidade, o Conselho Nacional poderá convertê-la em cancelamento da inscrição.

ATENÇÃO AO ARTIGO 20, IX, DA LEI.

IX - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção;

NESSE CASO, VINDO O PROFISSIONAL A PRATICAR ATO PREVISTO EM LEI PENAL COMO CONTRAVENÇÃO OU CRIME, RESPONDERÁ CONFORME CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM PENAS DE MULTA OU AINDA, DETENÇÃO.

Casal de corretores que lavava o dinheiro pro tráfico de drogas é preso

Quatro pessoas da mesma família comandavam a quadrilha e também foram presas



Franciele Marcon [fran@diarinho.com.br]

Publicado 26/01/2023 15:03

Editado 26/01/2023 20:52



Mais de 10 pessoas denunciaram falso corretor de imóveis preso por golpes, diz polícia

LINKS DE VÍDEOS

BRASIL URGENTE: Falsa corretora fatura meio milhão enganando clientes (Locações fraudulentas)

<https://www.youtube.com/watch?v=EUF9ahJAJNU>

CNN BRASIL: Falso corretor é preso após aplicar golpes em Manaus | LIVE CNN (Estelionato. Corretor fingia ser proprietário e recebia valores adiantados. Vítima depois descobria que o imóvel era de outra pessoa)

<https://www.youtube.com/watch?v=JiyBSNpBbrg>

TV SERRA DOURADA: JMD - Falso corretor de imóveis é preso por estelionato em Itumbiara

<https://www.youtube.com/watch?v=-IKLRrvDZv8>

DOMINGO ESPETACULAR: Corretor aplica golpe da casa própria em clientes do Rio de Janeiro

<https://www.youtube.com/watch?v=yH527ayetN8>

ATENÇÃO

DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS, RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES

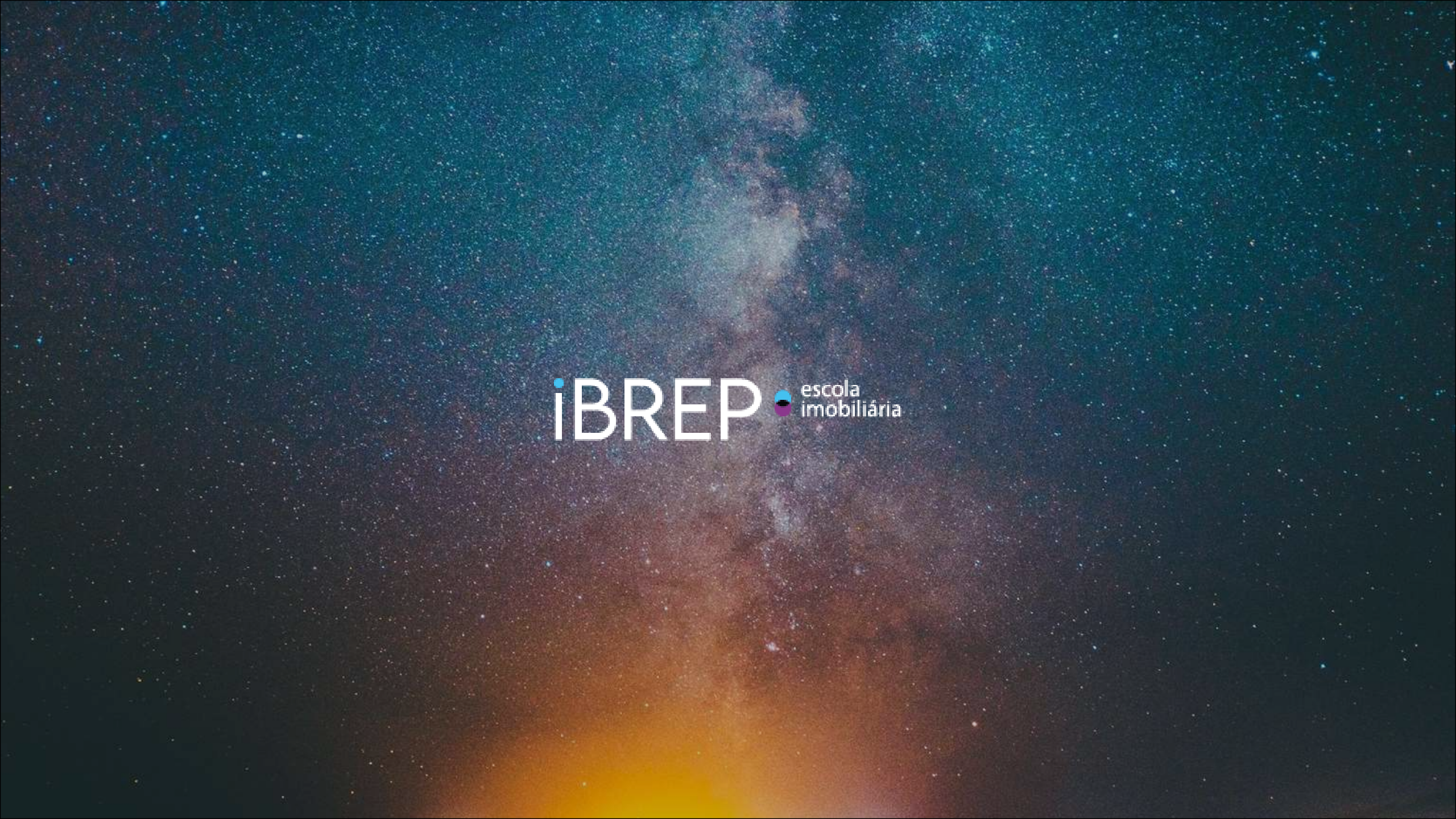
POR ÚLTIMO, NÃO VINDO O PROFISSIONAL AGIR COM A TRANSPARÊNCIA, DILIGÊNCIA E PRUDÊNCIA ESPERADA EM SEU TRABALHO, OCASIONADO PREJUÍZO ÀS PARTES, ALÉM DE RESPONDER PERANTE SEU CONSELHO, PODERÁ SER DEMANDADO JUDICIALMENTE PARA RESSARCIR, DEVOLVER OU AINDA, PAGAR INDENIZAÇÕES EM PROL DAS PARTES LESADAS.

FALTA DE VISTORIAS INTERMEDIÁRIAS FALTA DE INTERMEDIÇÃO E TRANSPARÊNCIA COM LOCADOR. MORA NO INGRESSO DE AÇÃO DE DESPEJO

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM FACE DE DALTON FORTES CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA ME. AUTOR ALEGA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RÉ PARA ADMINISTRAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE. ADUZ QUE, APESAR DE O LOCATÁRIO NÃO QUITAR AS DESPESAS CONDOMINIAIS E DEPRECIAR AS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL, A RÉ NÃO TOMOU QUALQUER PROVIDÊNCIA, NÃO REALIZOU VISTORIAS E NÃO NOTIFICOU O AUTOR OU O INQUILINO SOBRE AS IRREGULARIDADES, INCLUSIVE RENOVANDO AUTOMATICAMENTE O CONTRATO DE LOCAÇÃO, SÓ TENDO O AUTOR SIDO CIENTIFICADO QUANDO O LOCATÁRIO PASSOU A INADIMPLIR TAMBÉM O ALUGUEL. REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE: (A) R\$ 14.316,70 (SEND O R\$ 9.316,70 REFERENTES AO DÉBITO CONDOMINIAL E R\$ 5.000,00 RELATIVOS AOS DANOS NO IMÓVEL); (B) AO PAGAMENTO DE R\$ 8.000,00 A TÍTULO DE

IMOBILIÁRIA CONDENADA POR NEGLIGÊNCIA

CONDOMINIAL E R\$ 5.000,00 RELATIVOS AOS DANOS NO IMÓVEL); (B) AO PAGAMENTO DE R\$ 8.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. CONDENACÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. INSTRUMENTO DE MANDATO, NOS TERMOS DO ART. 653 DO CÓDIGO CIVIL, OUTORGANDO PLENOS PODERES PARA ADMINISTRAR A LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESÍDIA DA RÉ CONSUBSTANCIADA PELA OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES ACERCA DA INADIMPLÊNCIA E DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO IMÓVEL. FALTA DE DILIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DO MANDATO QUE FEZ EXSURGIR A SUA CULPA, APTA A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E O CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR A ESSE TÍTULO.



IBREP  escola
imobiliária